



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 במאי 2026

1949

כ"ד באייר התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 45) (סמכויות פיקוח כלפי מגישי בקשה להסדרת מעמד בן זוג),
התשפ"ו-2026 1266

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 45) (סמכויות פיקוח כלפי מגישי בקשה להסדרת מעמד בן זוג), התשפ"ו-2026

הוספת סעיף 6א 1. בחוק הכניסה לישראל התשי"ב-1952¹, אחרי סעיף 6 יבוא:

"סמכויות פיקוח 6א. הגיש אורח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) (בסעיף זה – המבקש) בקשה להתאזרחות לפי סעיפים 5 או 7 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952², בקשה לאשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) או בקשה לרישיון לישיבה או להיתר שהייה בישראל, לפי כל דין, בעבור בן זוגו (בסעיף זה – בקשה להסדרת מעמד), יחולו הוראות אלה:

לגבי בקשה להסדרת מעמד בן זוג וחובת עדכון לגבי שינוי בפרטי הבקשה

דבריו הסבר

בקשה מתאימה, נבחנו, בעיקרו של דבר, כנות הקשר הזוגי והימשכותו, קיומו של קשר זוגי בלעדי וייחודי ומרכז חיים משותף תחת קורת גג אחת בישראל; נוסף על כך, לאורך ההליך המדורג נבדקת קיומה של מניעה ביטחונית או פלילית למתן מעמד בישראל, ומהלך תקופה זו, בכפוף לעמידה בתנאי הבקשה, ניתן רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(2) או (3) לחוק הכניסה לישראל, לפי העניין, על מנת לאפשר למבקש לקיים זוגיות עם בן הזוג הזר בישראל.

בסיום תקופת ההליך המדורג ובכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בנוהלי רשות האוכלוסין וההגירה, בן הזוג הזר יכול לקבל מעמד קבוע בישראל (אזרחות ישראלית או תושבות קבע, לפי העניין) או היתר שהייה או רישיון ישיבה בהתאם לכללים הקבועים בהוראת השעה. עוד יצוין כי אדם שסיים הליך מדורג ברישיון לישיבת קבע יכול לבקש להתארח בהתאם להוראת סעיף 5 לחוק האזרחות.

יובהר כי אם מדובר במי שהוראת השעה חלה לגביו, יחולו ההוראות והכללים הקבועים בהוראת השעה בכל הנוגע למתן היתרי שהייה או רישיונות ישיבה.

התיקון המוצע נועד להעניק לפקחים סמכויות פיקוח, שיאפשרו להם לערוך את הבירורים הנדרשים לצורך בחינה של כנות הקשר הזוגי בין האורח הזר עם אורח ישראלי או תושב קבע, לרבות ניהול משק בית משותף וחיים משותפים תחת קורת גג אחת ובחינה אם מרכז חייהם בישראל ואם מדובר בניהול קשר זוגי בלעדי וייחודי. סמכות זו תינתן לפקחים לפני התחלת ההליך המדורג, תוך כדי ההליך המדורג ובמסגרת בחינת בקשת התאזרחות של אדם לצורך סיום ההליך המדורג או בקשת התאזרחות של מי שסיים הליך מדורג ברישיון לישיבת קבע.

הכללים העומדים כיום בידי עובדי רשות האוכלוסין וההגירה כוללים ראינות ובדיקת מסמכים. כלים אלה מספקים מבט חלקי בלבד שאינו משקף את מלוא התמונה של מערכת היחסים, ולפיכך עלולים להיות בלתי מספקים

סעיף 1 מכוח הוראות חוק האזרחות, התשי"ב-1952 (להלן **כללי** – חוק האזרחות), חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – חוק הכניסה לישראל), וחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (להלן – הוראת השעה), רשאי אורח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע (להלן – המבקש) להגיש בקשה להסדרת מעמד בישראל של בן זוגו, בין מכוח נישואים ובין מכוח קשר של ידועים בציבור (להלן – בקשה להסדרת מעמד). במסגרת בקשה להסדרת מעמד מוסמך שר הפנים להעניק לבן הזוג הזר אזרחות ישראלית לפי חוק האזרחות או רישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הכניסה לישראל או רישיון לישיבה לפי סעיף 2(א)(2) או (3) לחוק הכניסה לישראל; לעניין בקשה להסדרת מעמד המוגשת מכוח הוראת השעה, רשאי השר לאשר מתן היתר לשהייה בישראל בידי מפקד האזור ובמקרים מסוימים אף לתת לו רישיון לישיבת ארעי בישראל, לשם מניעת הפרדתו מבן זוגו השווה כדין בישראל, והכול בהתאם לתנאים הקבועים בהוראת השעה.

סמכות שר הפנים לפי חוקים אלה רחבה. עם זאת, חוקים אלה לא מקנים סמכות לשר הפנים, או למי מטעמו, להיכנס לדירת המגורים או להתחקות אחר המבקש ובן זוגו במרחב הציבורי לצורך בחינת כנות הקשר ביניהם, או בחינת בלעדיות הקשר או מרכז חיים משותף תחת קורת גג אחת בישראל או שילוב שלהם, וזאת במקרים המתאימים.

הסדרת מעמדו של בן זוג זר של המבקש נועדה לאפשר את קיום התא המשפחתי של המבקש יחד עם בן הזוג הזר שלו בישראל. הקריטריונים להפעלת שיקול הדעת של שר הפנים להפעלת סמכותו, בהתאם להוראות סעיפים 5 או 7 לחוק האזרחות ומכוח חוק הכניסה לישראל והוראת השעה, מעוגנים כיום בנוהלי רשות האוכלוסין וההגירה. הסדרת מעמד בן זוג זר בנוהלי רשות האוכלוסין וההגירה הוא על פי מתווה המכונה "ההליך המדורג", אשר נעשה בשלבים, ובמסגרתו, מדי שנה, בכפוף להגשת

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשפ"ו, עמ' 22.

² ס"ח התשי"ב, עמ' 146.

- (1) לצורך אימות פרטי הבקשה להסדרת מעמד ומתן החלטה בה, יהיו נתונות לפקח, שמונה לפי סעיף 13, הסמכויות האלה:
- (א) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
- (ב) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר, למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראות החוק או להקל את ביצוען, לרבות רישיון ישיבה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995³;
- (ג) התעורר ספק אצל עובד רשות האוכלוסין במסגרת בדיקת הבקשה להסדרת מעמד, בדבר התקיימות תנאי מתנאי הבקשה, והוא סבור כי נדרשות פעולות משלימות לאימות פרטי הבקשה ומתן החלטה בה, רשאי פקח, לשם אימות פרטי הבקשה, לבצע פעולות אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 6 המוצע

לפסקה (1) המוצעת

מוצע לקבוע סמכויות פיקוח לפקח אשר מונה לפי סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, לצורך אימות פרטי הבקשה להסדרת מעמד ומתן החלטה בה.

מוצע לאפשר לפקח כאמור לדרוש מכל אדם להזדהות באמצעות תעודת זהות או כל מסמך רשמי אחר, כגון: רישיון ישיבה שהונפק בהתאם לחוק זה.

כמו כן מוצע לאפשר לפקח לאסוף מידע ולקיים בירור ובדיקה ביחס לבקשות תלויות ועומדות להסדרת מעמד. במסגרת סמכות זו הפקח רשאי לפנות לצדדים שלישיים, כגון: למעסיק, לשכנים, לממליצים ועוד, כדי לדרוש מסמכים וידיעות לצורך בחינת קיומו של קשר זוגי בלעדי וייחודי תחת קורת גג אחת וקיום מרכז חיים בישראל.

בשנים האחרונות מכשיר הטלפון הנייד הפך לחלק בלתי נפרד מחיי היום-יום. המכשיר אוגר נתונים רבים ושמונים בו סרטונים, תמונות אישיות, מועדי פגישות, מסמכים, התכתבויות אישיות וכיוצא בהם. מדובר במידע רב אשר עשוי לסייע ולהוות ראיה בעת בחינת הבקשה לקבלת מעמד או במצב שבו האדם טוען כי הוא שוהה בישראל כדין. אשר על כן, הדרישה לידיעות ומסמכים כוללת גם דרישה להצגת ידיעות ומסמכים מתוך מכשיר הטלפון או המחשב. במסגרת זו ולתכלית הפיקוח, רשאי הפקח לצלם מסמכים אלה כסמכות עזר טבועה לצורך הפעלת סמכויותיו. למען הסר ספק, אין מדובר בסמכות חדירה לחומר מחשב, אלא בסמכות לבקש מאדם להציג בעצמו לפקח מסמכים מסוימים הרלוונטיים לבקשה ובין השאר, מסמכים, תמונות, יישומונים והתכתבויות מתוך הטלפון הנייד שלו.

לצורך בחינת כנות הקשר הזוגי שעליו מצהירים המבקש ובן זוגו, ובלעדיותו, ובחינת מרכז חייהם בישראל. עקב כך, שר הפנים נאלץ לבחון בקשות לקבלת מעמד על בסיס מידע עובדתי הלוכה בחסר. בשל היקפן הרחב של בקשות להסדרת מעמד מכוח נישואין או זוגיות עם אזרח או תושב ישראלי, שבסוף ההליך הנעשה במסגרתן עשויה לקום לבן הזוג הור זכאות לקבל מעמד קבוע בישראל, אזרחות ישראלית – "אם כל המעמדות" או רישיון ישיבת קבע בישראל הטומן בחובו זכויות רבות, יש צורך בהסדרת סמכויות בחקיקה לצורך טיוב האפשרות של רשות האוכלוסין וההגירה לבחון את הבקשות ולגבש המלצה מושכלת לצורך החלטת השר או מי שהוסמך על ידו. יודגש, מתן מעמד בישראל אינו עניין של מה בכך, בהיותו מעניק זכויות ויוצר סטטוס.

על רקע זאת, מוצע להקנות בידי פקחים שמונו לפי סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל כמה סמכויות נוספות הנדרשות לשם בחינת הבקשות, כפי שיפורט להלן.

הצורך בסמכויות המוצעות אף עלה בפסיקה, ראו לעניין זה עת"מ 11-08-1876 נמוב סנו'נה ואח' נ' משרד הפנים (פורסם בנבו, ניתן ביום 30.01.2012).

יובהר למען הסר ספק, כי הסמכויות המוצעות יהיו נתונות לפקח כאמור לצורך הליך בחינת בקשה למתן מעמד לבן זוג של המבקש לפי כל דין, לרבות הוראת השעה.

עוד יובהר, כי רשות האוכלוסין וההגירה תגבש נהלים שיסדירו את אופן הפעלת הסמכויות המוקנות לה בתיקון זה, כדי להבטיח כי הן יופעלו על פי דין, ובכלל זאת בהתאם לכללי המשפט המינהלי.

בהתאם למפורט לעיל, מוצע להוסיף לחוק הכניסה לישראל את סעיף 6א המסדיר את סמכויות הפיקוח לגבי בקשה להסדרת מעמד בן זוג וכן חובת עדכון לגבי שינוי בפרטי הבקשה להסדרת מעמד.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

(1) להתחקות אחר המבקש או בן זוגו, במרחב הציבורי בסביבת מקום מגוריהם או מקום עבודתם;

(2) לבקש משופט של בית משפט שלום לתת צו המתיר לו להתחקות אחר המבקש או בן זוגו במקומות נוספים במרחב הציבורי, לתקופה שלא תעלה על 90 ימים;

(3) לבקש משופט של בית משפט שלום לתת צו המתיר לו להיכנס למקום המשמש למגורים או לחצרים פרטיים שיש יסוד להניח שהוא מקום מגוריו של המבקש או בן זוגו;

(2) פקח לא יפעיל סמכות מהסמכויות לפי סעיף זה אם ניתן להשיג את המידע באמצעות הפעלת סמכות אחרת הנתונה לו לפי סעיף זה שמידת פגיעתה בפרטיות פחותה;

(3) המבקש ובן זוגו יודיעו, בכתב, על כל שינוי שחל בפרטי המגורים, במקום העבודה או בפרטי ההתקשרות, של המבקש או של בן זוגו, או בפרטים אחרים שצוינו בבקשה לגבי המבקש או בן זוגו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־15 ימים ממועד השינוי;

ד ב ר י ה ס ב ר

גג אחת בישראל. סמכות זו תעמוד לפקח גם אם הכתובת אינה הכתובת שעליה הצהיר המבקש בבקשה לקבלת מעמד בישראל ואף אם שוהים במקום צדדים שלישיים שאינם צד לבקשה. יובהר כי לא תתבצע כניסה לדירה, אם המבקש, בן הזוג או אדם אחר יסורכו לצו הכניסה.

לפסקה (2) המוצעת

מטרת הפסקה המוצעת היא להבהיר כי בהתאם לכללי המשפט המינהלי, הסמכויות הנתונות לפקחים יופעלו, ככלל, באופן הדרגתי. לדוגמה, במקרה שבו מתעורר ספק בדבר התקיימות תנאי מתנאי הבקשה לקבלת מעמד בישראל, כלומר ספק לגבי כנות הקשר בין המבקש לבן זוגו או ספק בדבר התקיימות מרכז חיים משותף תחת קורת גג אחת בישראל או ספק בדבר בלעדיות הקשר (חשש לביגמיה, פוליגמיה ולחלופין מצב תואם ריבוי נישואין) או שילוב שלהם, אם בעת קבלת הבקשה ואם לאורך כל ההליך המדורג עד סופו, בשלב ראשון הפקח יבצע התחקות בסביבת מקום המגורים ומקום העבודה, או במקומות נוספים במרחב הציבורי בכפוף לצו שיפוטי במקרים בהם המבקש ובן זוגו לא נצפו בסביבת מקום המגורים ומקום העבודה בהתאם למידע שנמסר על ידם במסגרת הבקשה לקבלת מעמד בישראל. רק לאחר מכן, יפנה הפקח בבקשה לקבלת צו לכניסה לבית המגורים. אין באמור כדי לשלול הפעלת סמכות מסוימת במקרים פרטניים שבהם הפעלת סמכות פוגענית פחות אינה מעשית בנסיבות העניין או שלא תוכל לממש את תכלית הבדיקה המבוקשת.

לפסקה (3) המוצעת

התיקון נועד לחייב את המבקש ובן זוגו לעדכן בכתב, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־15 ימים, בכל שינוי בפרטי

כמו כן, במקרים שבהם התעורר ספק אצל עובד רשות האוכלוסין במסגרת בדיקת הבקשה להסדרת מעמד, בדבר התקיימות תנאי מתנאי הבקשה, קרי ספק לגבי כנות הקשר או ספק בדבר התקיימות מרכז חיים משותף תחת קורת גג אחת בישראל או ספק בדבר בלעדיות הקשר (חשש לביגמיה, פוליגמיה ולחלופין מצב תואם ריבוי נישואין) או שילוב שלהם, בין המבקש לבן זוגו, אם בעת קבלת הבקשה ואם לאורך כל ההליך המדורג עד סופו, ודרוש מידע נוסף לצורך אימות פרטי הבקשה ומתן החלטה בה, הפקח רשאי להפעיל את הסמכויות המפורטות להלן:

(1) הפקח יהיה רשאי לבצע התחקות במרחב הציבורי אחר המבקש או בן זוגו בסביבת מקום המגורים ומקום העבודה, גם כאשר הם נמצאים בתוך ההליך המדורג וגם לקראת סיומו, זאת על מנת לאפשר לפקח לבדוק את אמיתות המידע שמסרו המבקש או בן זוגו לפני עובד הלשכה האזורית. יובהר כי המונח "התחקות" בתיקון המוצע אומץ בהלימה למשמעותו בסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והוא כולל ביצוע תצפיות ומעקבים במרחב הציבורי אחר המבקש ובן זוגו;

(2) הפקח יהיה רשאי לפנות לבית משפט השלום בבקשה לקבלת צו שיאפשר לו לבצע התחקות אחר המבקש ובן זוגו במקומות נוספים במרחב הציבורי. התיקון נועד למקרים שבהם המבקש ובן זוגו לא נצפו בסביבת מקום המגורים ומקום העבודה בהתאם למידע שנמסר על ידם במסגרת הבקשה לקבלת מעמד בישראל;

(3) הפקח יהיה רשאי, בכפוף לצו שיפוטי, להיכנס לדירת המגורים או לחצרים הפרטיים שיש לו יסוד סביר להניח כי המבקש או בן זוגו מתגוררים בהם בפועל, לצורך בחינת כנות הקשר, בלעדיותו וקיום מרכז חיים משותף תחת קורת

(4) סירב אדם הנוגע בדבר למסור ידיעה או מסמך לפי פסקה (1)(ב), או סירב אדם לאפשר לפקח להיכנס למקום שניתן לגביו צו לפי פסקה (1)(ג)(3), או לא הודיע המבקש או בן זוגו על שינוי בפרט מפרטי הבקשה לפי פסקה (3), ומצא עובר רשות האוכלוסין, במסגרת בדיקת הבקשה להסדרת מעמד, כי יש בכך כדי להשפיע על בחינתה, רשאי הוא להביא את הדבר בחשבון, בין שאר השיקולים, בעת בחינת קבלת החלטה בבקשה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (4) המוצעת

הליך קבלת מעמד בישראל מכוח קשר זוגי (ההליך המדורג) מבוסס על חובת הגילוי ושיתוף הפעולה של המבקש ובן זוגו לצורך בחינת כנות הקשר וקיום משק בית משותף בישראל. הסעיף המוצע מעגן את ההשלכות המינהליות במקרים שבהם המבקש, בן זוגו או אדם הנוגע בדבר מסכלים את היכולת לברר את העובדות לאשורן. במקרה של סירוב באחד מהמצבים שפורטו בסעיף, רשאי עובר רשות האוכלוסין להביא את הדבר בחשבון, בין שאר השיקולים שיישקלו, בעת קבלת החלטה בבקשה לקבלת מעמד בישראל, אם מצא כי יש בכך כדי להשפיע על בחינתה.

הבקשה או בנסיבותיה, ובין השאר שינוי במצב הקשר בינו לבין בן זוגו, שינוי במצבו האישי של אחד מהם, שינוי כתובת מגורים, שינוי כתובת העבודה ועוד, לצורך בחינת זכאותם לקבלת מעמד בישראל. חובת עדכון זו חיונית להפעלת סמכויות הפיקוח של הפקחים; שכן בלא מידע מעודכן נשללת היכולת המעשית לפקח על נכונות הפרטים שנמסרו בבקשה.

הדבר נועד, בין השאר, למנוע מצב של השגת מעמד במרמה ובזבוז משאבים.

